جناية الافطار واذا لم يتبين له شئ لا يجب عليه القضاء أيضا بالشك وروى عن ابي حنيفة أنه قال اساء بالاكل مع الشك اذا كان
يبصر هلة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة أو كان في م كان لا يتبين فيه الفجر لقوله عليه السلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك
(أو أفطر بظن الغروب) أي غلبة الظن لان مجرد الشك لان الاصل بقاء النهار فلا يكفي الشك لاسقاط الكفارة على احدى
الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالاصل في كل محل (و) كانت (الشمس) حال فطره ٤٤٣ (باقية) لا كفارة عليه لما ذكرنا

جناية الافطار) الاضافة للبيان (قوله واذا لم يتبين شئ) مقابل قول المصنف وهو طالع (قوله
اساء بالاكل مع الشك اذا كان الخ) هذا لا ينافي ما قبله لاحتمال جعل الاثم فيما تقدم اذا افقدت
هذه الاشياء لان الشك لا موجب له وانما قيد بذلك لان الفجر لا يتبين فيها (قوله دع ما يريبك
بفتح الياء وظاهر استدلال الامام أن الامر للندب (قوله أي غلبة الظن) ذكر السيد انه لا يشترط
في سقوط الكفارة غلبة الظن اي بل الظن فقط نعم حل الفطر مقيد بما اذا غلب على ظنه الغروب
أما اذا لم يغلب لا يفطر وان أذن المؤذن اه بزيادة قولي اي بل الظن فقط وفي الاشباه آخر قاعدة
اليقين لا يزول بالشك ما نصه ان الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لانهم يريدون به التردد بين
وجود الشئ وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما واذا قالوا في كتاب الاقرار لو قال له علي ألف
في ظني لا يلزمه شئ لانه للشك وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتني عليه الاحكام
يعرف ذلك من تصفح كلامهم وفي الاشباه صرحوا في نواقض الوضوء بان الغالب كالمتحقق
وصرحوا في الطلاق بأنه اذا ظن الوقوع لم يقع واذا غلب على ظنه وقع اه (قوله بخلاف الشك
في طلوع الفجر) اي فانه يسقط الكفارة لان الاصل بقاء الليل (قوله لما ذكرنا) أي من الشبهة
وهو أنه بنى الامر على دخول الليل فلم تكمل الجناية (قوله ولم يتبين الخ) ولزوم الكفارة عند
التبين بالاولى وافاد الشرح في قوله فلا يكفي الشك لاسقاط الكفارة على احدى الروايتين أن
فيه روايتين ايضا (قوله سواء تبين الخ) مفهومه انه اذا تبين وجود الليل لا شئ عليه من قضاء
وكفارة لانه لا عبرة بالظن البين خطؤه واثم تركه الثابت ثابت في الجميع (قوله لقصور الجناية)
اي لانه جماع قاصر فلا يوجب الكفارة ويوجب القضاء كذا في الشرح (قوله لما ذكرنا) اي
من قصور الجناية وعليه القضاء بوجود معنى الجماع ولو قبلت زوجها فأمنت فسد الصوم وان
امذى او أمذت لا يفسد كما في الظهيرية والتجنيس كذا في الشرح (قوله لعدم هتك حرمة
الشهر) اي وهي انما وجبت لهتك حرمته (قوله وقد نوت ليلا) قيد به لانها اذا لم تنو ليلا ووجدت
نهارا لا كفارة بالاولى (قوله على الاصح) أفاد السيد أنه لا خلاف في ذلك على الاصح (قوله
أو أدخل اصبعه مبلولة الخ) فلو لم تكن مبلولة لا يجب القضاء أفاده السيد والظاهر ان
الادخال لا يفسد الا اذا وصل الى محل الحقنة (قوله والحد الفاصل) اي في الافطار بالواصل
الى الدبر (قوله قدر الحقنة) اي قدر ما تأخذ من المحل الذي تصل اليه (قوله وقلما يكون ذلك)
ويورث داء عظيما (قوله ولو خرج سرمه) في القاموس السرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعي
المستقيم (قوله لزوال الماء الذي اتصل به) لان الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل ان يصل الى الباطن
كذا في الشرح (قوله مبلولة بماء او دهن) وان لم تكن مبتلة لا يفسد صومها (قوله لما ذكرنا)
أي من شبهه بالحقنة كما (قوله بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا) ولو في الفرج الخارج (قوله

وأما الوشك في الغروب ولم
يتبين له شئ ففي لزوم الكفارة
روايتان ومختار الفقيه
أبي جعفر لزومها واذا غلب
على ظنه أنها لم تغرب فأفطر
عليه الكفارة سواء تبين
انه أكل قبل الغروب او لم
يتبين له شئ لان الاصل
بقاء النهار وغلبة الظن
كاليقين (أو أنزل بوطء مبتة
أو بهيمة لقصور الجناية
(أو) انزل (بتفخيذ) أو
بتبطين او عبث بالكف (او
انزل من (قبلة أو لمس) لا
كفارة عليه لما ذكرنا (أو
افسد صوم غير أداء رمضان)
بجماع او غيره لعدم هتك
حرمة الشهر (او وطئت
وهي نائمة) او بعد طرو
الجنون عليها وقد نوت ليلا
فسد بالوطء ولا كفارة عليها
لعدم جناية احق لو لم يوجد
مفسد صح صومها لذلك
اليوم لان الجنون الطارئ
بعد مفسد اليوم (او افطرت
في فرجها على الاصح) لشبهه
بالحقنة (أو ادخل اصبعه
مبلولة بماء او دهن في دبره)
او استنجى فوصل الماء الى

داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه والحد الفاصل الذي يتعلق بالوصول اليه الفساد قدر الحقنة وقلما يكون ذلك ولو خرج
سرمه فغسله ان نشفه قبل ان يقوم ويرجع فله لا يفسد صومه لزوال الماء الذي اتصل به (او ادخلته) اي اصبعها مبلولة بماء
او دهن (في فرجها الداخل في المختار) لما ذكرنا (او ادخل قطنة) او خرقة او خشبة او حجرا (في دبره او) ادخلته (في فرجها
الداخل وغيبها) لانه تم الدخول بخلاف ما لو بقي طرفه خارجا لان عدم تمام الدخول كعدم دخول شئ بالمرة